



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE – 2° COLLEGIO

La Corte, nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa GISELLA DEDATO	Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO'	Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO	Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1634 R.G.C. dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 11 gennaio 2024, vertente

TRA

Parte_1, elettivamente domiciliato in Ardea, viale S. Lorenzo n° 21, presso lo Studio Legale dell' Avv. Vittoria Guarracino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- Appellante -

E

Condominio di Via Bologna n.11 in Ciampino (Roma), in persona dell'amministratore p.t., elett.te domiciliato in Roma, Via Tibullo n°10, presso lo Studio Legale dell' Avv. Andrea Baudino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- Appellato e appellante incidentale -

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.1424/2019 -

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 1424/2019 che – a definizione del giudizio RG n. 1992/2016 promosso dallo stesso nei confronti del Condominio di Via Bologna n.11 in Ciampino ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 15.12.2015 – aveva così statuito: *1) Accoglie la domanda dell'attore e dichiara nulla l'assemblea del 15/12/2015 e per l'effetto dichiara nulla la relativa delibera; 2) Rigetta le domande dell'attore in merito alla richiesta di dichiarare il grave inadempimento del Condominio; 3) Rigetta la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore; 4) Compensa le spese di lite tra le parti; 5) Pone le spese di CTU del presente procedimento a carico di entrambe le parti al 50%.*

L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere così provvedere: *"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in accoglimento dello spiegato appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1424/2019 del Tribunale di Velletri, Giudice Unico Dott. Stefano Nappa, emessa in data 29.07.2019 e pubblicata in data 30.07.2019, nel procedimento r.a.g.c. n. 1992/2016, non notificata, nei punti 2), 3) 4) e 5) di cui al dispositivo, laddove il Giudice di primo grado, pur avendo correttamente dichiarato nulla l'assemblea del 15.12.2015 del *Parte_2* e ritenuto la CTU acquisita in corso di causa adeguatamente motivata, "coerente ai riscontri ed al materiale acquisito in istruttoria", nonchè "completamente condivisibile", ha, invece, illegittimamente rigettato, con motivazione carente, illogica, insufficiente, erronea e contraddittoria ed in violazione di legge, le domande dell'attore: a) di declaratoria di grave inadempimento del Condominio convenuto alla esatta esecuzione dei lavori al*

medesimo spettanti, finanche dichiarando erroneamente che i lavori di sistemazione della “pompa sommersa” spettavano al 100% al Sig. Parte_1, invece che al Condominio odierno appellato al 100%, in contrasto con il giudicato della sentenza n. 13/2002 del Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale; b) di risarcimento danni; c) con compensazione delle spese di lite e di CTU, nulla disponendo su quelle dell’ATP, e, per l’effetto, ferme la statuizione, al punto 1) del dispositivo, di nullità della impugnata delibera assembleare del [...]

Parte_2 del 15.12.2015 ed il giudicato di cui alla sentenza n. 13/2002 del Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale: - accertare e dichiarare il grave inadempimento del Condominio Via Bologna n. 11 Ciampino a quanto dal medesimo stabilito all’assemblea del 29.07.2015, nonché a quanto stabilito a suo carico in sede di ATP avanti il Tribunale di Velletri r.g.n. 6385/2014, nonché dalla CTU Arch. Per_1 nel giudizio di primo grado r.a.g.c. n. 1992/2016 e, per l’effetto, condannarlo alla esatta esecuzione dei lavori ivi previsti, con condanna del medesimo, altresì, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell’attore, anche ex art. 2043 c.c., provati in corso di causa anche a mezzo CTU, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di equità o giustizia, atteso il mancato utilizzo dell’immobile a far data dal 23.06.2014, reso inagibile giusto provvedimento del Comune di Ciampino del 18.08.2014, che, a tutt’oggi, non risulta revocata per fatto e colpa del Condominio, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e rimborso integrale spese di CTU, anche in sede di ATP”.

Si costituiva l’appellato Condominio proponendo appello incidentale e concludendo: “affinché codesto Ecc.mo Giudicante, contrariis reiectis, ritenuta altresì la natura parziale dell’impugnazione, voglia rigettare in toto l’appello di Parte_1 per le ragioni in narrativa confermando la sentenza per quanto ritenuto di giustizia nei punti 2) e 3) di cui al dispositivo, fatti salvi gli effetti dell’appello incidentale. In accoglimento dello spiegato appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 1424/2019 del Tribunale di Velletri Giudice unico Dott. Nappa resa nel procedimento rgac 1992/2016, nei punti 1), 4) e 5) di cui al dispositivo e previa ogni occorrenda pronuncia e declaratoria anche istruttoria, per le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto, riformare la sentenza impugnata relativamente ai capi indicati, confermandola nel resto, con conseguente determinazione nei termini che seguono: 1) accertare la validità della delibera di assemblea del Condominio di via Bologna n. 11 in Ciampino del 15 dicembre 2015 relativamente alla ripartizione delle spese a carico del Sig. Parte_1 per i lavori di cui ai punti 6, 8 e 9 della tabella

del CTU Arch *Per_1* e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza, con il conseguente rigetto, della domanda di annullamento della ridetta delibera proposta dal Sig. *Parte_1*. Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e rimborso integrale delle spese di CTU, anche in sede di ATP. Con salvezza dei diritti, anche in via istruttoria”.

All'udienza collegiale del 11 gennaio 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' appellante, con il primo motivo di gravame, si duole della “Nullità ed illegittimità della sentenza impugnata: carente, illogica, generica, insufficiente e contraddittoria motivazione: erronea interpretazione degli atti difensivi delle parti, della CTU e delle prove documentali acquisite in corso di causa, nonché violazione di norme di legge: contrasto di giudicato con la sentenza n. 13/2002 del Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale in ordine alla esecuzioni dei lavori di sistemazione della pompa sommersa”.

Ritiene l'appellante che il giudicante di prime cure avrebbe illegittimamente dichiarato che l' “opera di sistemazione della pompa sommersa” fosse “a carico al 100% del sig. *Parte_1*”, ciò in contrasto con precedente giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 13/2002 del Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale, ove si stabiliva invece che la realizzazione della pompa di sollevamento - che avrebbe dovuto essere realizzata all'esterno della proprietà *Pt_1* - andava a carico esclusivo del Condominio di Via Bologna n. 11.

Lamenta altresì l'appellante, con il secondo motivo di gravame la “Nullità ed illegittimità della sentenza impugnata: carente, illogica, generica, insufficiente e contraddittoria a motivazione: erronea interpretazione degli atti difensivi delle parti, della CTU e delle prove documentali acquisite in corso di causa, nonché violazione di norme di legge: omessa e/o inesatta esecuzione dei lavori spettanti al [...] *Parte_2*”.

Parte_2. Illegittimo rigetto della domanda di declaratoria di inadempimento del Condominio, punto 2) dispositivo sentenza impugnata” per aver il Tribunale di Velletri erroneamente dichiarato che il Condominio avrebbe realizzato i lavori di ripristino del lastrico solare ed eseguito con il consenso dell'attore lavori alternativi a quelli previsti nell'ATP, mentre secondo l'appellante detti lavori non sarebbero stati ultimati, o comunque sarebbero stati eseguiti non a regola d'arte e senza il consenso dell'attore, così come non risulterebbe all'attualità alcuna revoca

dell'ordinanza di interdizione dell'utilizzo del locale di proprietà dell'odierno appellato, al quale lo stesso non è stato ancora riconsegnato.

Le doglianze sono solo parzialmente fondate e nei termini seguenti.

Dal riesame degli atti di causa si rileva che nell'elaborato peritale dell'arch. *Per_1* viene evidenziata chiaramente, in risposta al quesito n. 5 (*accerti il CTU se i lavori effettuati dal condominio siano conformi a quanto indicato nell'ATP dell'ing. Pt_3* che è stato acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori ing. *CP_1* e realizzato un nuovo sistema di eliminazione delle infiltrazioni d'acqua condiviso da proprietario del locale e secondo le metodologie indicate dal tecnico di fiducia dello stesso (pag. 12 elaborato peritale), mentre, in risposta al quesito n. 6 (*specifichi per ogni lavorazione prevista nell'ATP dell'ing. Pt_3 chi debba farsene carico*) si precisa che la pompa sommersa risulta a carico dell'odierno appellante (pag. 15 elaborato peritale).

Tuttavia, a seguito delle osservazioni sollevate dal CTP del ricorrente, il perito fiduciario del giudice riteneva doveroso rettificare ed aggiornare la tabella precedentemente redatta in risposta al quesito n. 6, ponendo la pompa sommersa a carico al 100% secondo la tabella di proprietà, escludendo il ricorrente *Pt_1*, ciò conformemente al precedente giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 13/2002 del Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale, ove si stabiliva che la realizzazione della pompa di sollevamento - che avrebbe dovuto essere collocata all'esterno della proprietà *Pt_1* - era a carico esclusivo del Condominio di Via Bologna n. 11.

Rileva pertanto la Corte che il Tribunale di Velletri ha erroneamente indicato nella parte motiva della sentenza che la pompa sommersa fosse a carico dell'odierno appellante, senza tener conto della rettifica effettuata dal CTU successivamente a pag. 22 - in risposta alle osservazioni del CTP del *Pt_1* - ove si esclude la partecipazione alle spese del *Pt_1* per detta pompa di sollevamento coerentemente con quanto indicato nell'ATP dell'ing. *Pt_3*.

Non coglie nel segno invece la richiesta dell'appellante laddove censura la sentenza appellata in relazione alla domanda di accertamento e declaratoria del grave inadempimento del Condominio con conseguente condanna risarcitoria in danno dello stesso, poiché - dal riesame degli atti di causa, risulta del tutto indimostrato il grave inadempimento del Condominio in relazione al compimento delle attività risolutive del problema delle infiltrazioni nel locale di proprietà dell'odierno appellante, come si

evinces dall'allegato certificato di esecuzione dei lavori datato 27.04.2017, con conseguente insussistenza di obblighi risarcitori a carico del Condominio medesimo.

La Corte pertanto, in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara che i lavori di sistemazione della "pompa sommersa" indicata nella CTU in atti vanno effettuati ad esclusivo onere e spese del Condominio odierno appellato, mentre respinge ogni altra domanda dell'appellante, ritenendo corretta ed immune da censura la gravata sentenza nella parte in cui rigetta – poiché infondate - le domande dell'attore in merito alla richiesta di dichiarare il grave inadempimento del Condominio e rigetta la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore.

Viene pertanto confermata nella suddetta restante parte la gravata sentenza.

L'appellato Condominio propone appello incidentale lamentando la *"Nullità ed illegittimità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta invalidità della delibera assembleare del 15 dicembre 2015 per errata ripartizione delle spese per alcuni lavori eseguiti nel locale interrato previsti nell'ATP relativi alla sopraelevazione dell'attuale livello di calpestio con elementi "igloo", alla spicconatura dell'intonaco e successivo rifacimento, al rinforzo delle travi danneggiate tramite l'applicazione di rete fibrorinforzate, alla rimozione delle tubature, alla revisione dei cavidotti, e all'intervento nei locali sui discendenti delle colonne di scarico: carente, illogica, generica, contraddittoria e insufficiente motivazione; erronea interpretazione degli atti difensivi delle parti, della CTU e delle prove documentali acquisite in corso di causa; violazione di norme di legge"*.

Lamenta l'appellante incidentale il difetto di motivazione in merito alla declaratoria di invalidità dell'assemblea del 15 dicembre 2015 poiché il deliberato non conterrebbe lesione alcuna del diritto dell'attore a partecipare alla ripartizione della relativa spesa secondo i criteri di legge.

La doglianza è infondata e va respinta.

La Corte ritiene corretto ed immune da vizi l'iter logico giuridico seguito dal giudicante di prime cure laddove - condividendo le conclusioni contenute a pag. 7 della CTU in atti redatta dal perito fiduciario arch. Per_1 di natura percipiente e costituente di per sé elemento di prova e non sussistendo idonee motivazioni per discostarsi dalle stesse – ha ritenuto che, essendo il locale del Pt_1 coperto dal lastrico solare condominiale solo nella misura del 40%, le spese di rifacimento dello stesso erano state erroneamente ripartite con lesione del diritto dell'odierno appellante e conseguente invalidità della delibera assembleare datata 15.12.2015, mentre del tutto generiche appaiono le

argomentazioni all'uopo addotte dal Condominio, che non dialogano correttamente con la sentenza in esame e non offrono argomentazioni in fatto ed in diritto idonee all'ottenimento di una riforma sul punto della gravata sentenza.

L'appello incidentale viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo (secondo i medi tariffari dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria), vengono compensate per il 50% tra le parti in causa, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti del Condominio di Via Bologna n.11 in Ciampino avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 1424/2019, in parziale riforma della stessa, accerta e dichiara che i lavori di sistemazione della "pompa sommersa" indicata nella CTU in atti vanno effettuati ad esclusivo onere e spese del Condominio odierno appellato;
2. Respinge l'appello incidentale;
3. Conferma per il resto l'appellata sentenza;
4. Compensa per il 50% tra le parti in causa le spese di lite, liquidate complessivamente in € 3.966,00 e condanna il Condominio di Via Bologna n.11 in Ciampino (Roma), in persona dell'amministratore p.t. a corrispondere all'appellante il restante 50%;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Giudice estensore
dott.ssa Biancamaria D'Agostino

Il Presidente
dott. Gisella Dedato